

発行日	20●●年●●月●●日
注文番号	ACR0000●●●●●●

注文書

●● ●● 様

本書表面および裏面の契約条項に基づき、下記業務の
注文を致しますので、折返し注文請書を送付ください。

レバテック株式会社
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
Tel:03-5774-1762

業 務	●●システム開発業務			
作 業 従 事 者	下記詳細の通り			
作 業 期 間	20●●年●●月●●日～20●●年●●月●●日			
作 業 場 所	弊社指定場所			
作 業 時 間	作業基本時間 ●●時間～●●時間			
成 果 物	細部注文指図・協議によるもの及び作業報告書			
貸 与 物 等	システム開発用機器 貸与期間は作業期間と同一とする。 作業期間の延長が行われた場合、貸与期間も同期間延長されるものとする。			
委 託 料	●●円			
支 払 条 件	当月末締め分を集計の上、翌月5日までに請求書をお送りください。 請求書の到着を確認後、当月分の委託料を翌月15日までに指定する銀行口座にお振込します。			
そ の 他 条 件	交通費		込み	備考
	出張費	交通費	実費	備考
		宿泊費	実費	備考
特記事項	委託料は作業基本時間の場合です。 基準時間に過不足がある場合は以下の計算式により算出した単金にて調整いたします。 超過単価: ●●円÷●●時間=●●円(●●円未満切捨て) 控除単価: ●●円÷●●時間=●●円(●●円未満切捨て) 時間単位: ●●分(区切り: 月ごと or 日ごと) 初月の精算方法(日割り) 月額: ●円÷●日(営業日)×●日(稼働予定日)=●円(●円未満切捨て) 時間幅: ●-● ※超過・控除単価は上記と同じとする。 初月の精算方法(人月) ●日(稼働予定日)÷●日(営業日)=●人月 月額: ●円×●人月=●円(●円未満切捨て) 時間幅: ●-● ※超過・控除単価は上記と同じとする。 ※週5日稼働した場合を●円として計算しております。			

【詳細】

技術者氏名	作業期間	月単価	人月	合計金額
●● ●●	20●●/●●/●● ~ 20●●/●●/●●	●●円	日割り	●●円
			1.00	
			合計	●●円

契約条項

第1条(契約)

レバテック株式会社(以下「甲」という)と●● ●●(以下「乙」という)とは、本書表面および以下の契約条項に従い契約を締結する。

第2条(業務内容、作業範囲及び開発期間)

本書表面記載のとおり業務(以下「本件業務」という)を行う。

第3条(委託料)

- 1 甲は、本件業務の対価として、本書表面記載のとおり委託料を支払う。
- 2 本書表面記載の委託料については本書表面に定めのない乙に生じる一切の費用を含むものとする。

第4条(作業場所)

乙は、本書表面記載の作業場所にて本件業務を行う。

第5条(業務の履行)

- 1 乙は、準委任契約における受託者として、自己の裁量と責任において本件業務を行う。
- 2 乙は、受託する業務の専門家としての善良なる管理者の注意をもって本件業務を行う。
- 3 乙は、本件業務の作業従事者が乙の被雇用者である場合、雇用者として、職業安定法、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、社会保険関連法令、その他被雇用者に対する関係法令上の責任のすべてを負う。
- 4 甲が乙に対して契約締結の時点で特定できない細部の注文指図を行う必要がある場合、作業従業者への指揮監督は乙のみが行う。

第6条(資料等の提供)

- 1 甲は乙に対し、本件業務の履行に必要な資料・情報等(以下「資料等」という)を無償で提供する。
- 2 乙は、前項の規定により提供された資料等について、善良なる管理者の注意をもって保管する。
- 3 乙は、第1項の規定により提供された資料等を、甲の許諾なく複製、本件業務以外に使用してはならず、また本件業務のために指定された場所から、甲の許可なくして持ち出してはならない。
- 4 甲から返還を求められた場合、本件業務が終了した場合、もしくは本契約が終了または解除された場合、乙は、第1項の規定により提供された資料等および開発機器等の貸与物等を、速やかに甲に返還する。
乙が正当な理由なくこれに応じず、これによって甲に損害が生じた場合、甲は、当該損害につき乙へ請求することができる。

第7条(業務の終了確認)

本件業務は、すべての成果物及び作業報告書の確認・検査の完了をもって、業務の終了確認とする。

第8条(請求及び支払方法)

乙は本書表面記載の委託料を翌月5日までに甲に請求し、甲は本書表面記載の方法により、乙の予め指定する銀行口座に現金にて振り込む。

第9条(損害賠償)

乙が本件業務の履行により、乙の責に帰するべき事由により甲に損害を及ぼしたときは、甲は乙に対し損害賠償を請求することができるものとする。

第10条(産業財産権および著作権の取扱い)

- 1 委託業務の履行の成果として得られる成果物に関する産業財産権および著作権等の無体財産権、若しくはそれらの利用に関する一切の権利は発生後直ちに甲に移転するものとする。
- 2 著作権人格権等のその性質上乙に留保される権利について、乙は甲および甲の顧客並びに甲の指定する者に対して権利を行使しないものとする。

第11条(機密保持)

乙は本件業務に関し、甲より提供された一切の資料・情報(書面、記録媒体、電子情報の別を問わない)及び本件業務の履行中に知り得た一切の資料・情報を機密に保持し、乙の従業員以外の者に開示し、または本件業務の履行以外の目的には使用してはならない。但し、甲より公表を認められた資料・情報についてはこの限りではない。なお本条は、本契約の終了後、或いは解除後も有効に存続する。

第12条(機密情報等の返却義務)

本契約が終了若しくは解除された場合、或いは甲の要求があった場合、乙は甲より提供された一切の資料・情報を速やかに甲に返却し、複製複写を行っていた場合は、これを返却しなければならない。また、本件業務の成果物に含まれる情報及び成果物に関連して乙が作成した関連資料は、甲の指示に従い、直ちに、返却し、破棄し、消去し、複製複写物を一切保存してはならない。

第13条(契約不適合責任)

甲は、本件業務の終了確認の時から1年以内に不具合を発見したときは、乙に対して、当該不具合の修正を請求でき、乙は甲の請求に従い、甲の指定期日までに無償にて修正しなければならない。不具合の修正が完了しない間、甲は、委託料の支払を拒むこと、またはこの修正に代えて委託料の減額を求めることができる。

第14条(保証)

乙は、納入物件がそのいかなる部分も第三者の権利を侵害していないことを保証する。

第15条(権利義務の譲渡)

乙は甲の書面による事前の同意のない限り、本契約に基づきいかなる権利義務も譲渡し、または再委託に出してはならない。

第16条(注文内容の変更)

注文内容の変更は、甲が乙に書面により通知し、乙が同意することにより行う。料金については甲乙別途協議するものとする。

第17条(債務不履行と契約解除)

乙に次の各号に該当する事由が発生した場合は、甲は別段の催告をせずに直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとする。

- (1)正当な理由なく本件業務を実施する見込みがないと甲において認めたとき
- (2)乙、現場責任者、開発責任者、技術者その他使用人が不正をなし、または甲の指示に従わず、若しくは甲および顧客の従業員の職務の遂行を妨げたとき
- (3)租税その他の債務により支払を停止し、または財産上の信用に関わる差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行の申立を受け、或いは、破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき
- (4)手形交換所の取引停止処分があったとき、或いは、支払停止の状態となったとき
- (5)合併によらないで解散の決議をし、またはその営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき
- (6)乙の甲に対する債務の履行が困難になり、または、そのおそれがあると甲が認めたとき
- (7)前各号に掲げる場合のほか、乙が、本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないとき

第18条(その他)

明らかな生産性、作業品質の不良や作業態度の不良が認められた場合、話し合いの上、上記金額に関わらず控除の対象となる場合がある。また、都合により、契約期間満了の前に契約を終了する場合がある。

第19条(反社会的勢力の排除)

- 1 甲および乙は、自己またはその役員及び実質上経営に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他これに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という)に該当せず現在及び将来にわたって反社会的勢力との関係を一切持たないことを表明し確約する。
- 2 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫行為、業務妨害行為、その他これに準ずる行為を行わないことを確約する。

第20条(合意管轄)

本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第21条(協議)

本契約に定めなき事項、または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決するものとする。

発行日	20●●年●●月●●日
注文番号	ACR0000●●●●●●

注文請書

レバテック株式会社 御中

本書表面および裏面の契約条項に基づき、下記業務を受注致しますので、宜しくお願い申し上げます。

氏名

印

業 務	●●システム開発業務			
作 業 従 事 者	下記詳細の通り			
作 業 期 間	20●●年●●月●●日～20●●年●●月●●日			
作 業 場 所	貴社指定場所			
作 業 時 間	作業基本時間 ●●時間～●●時間			
成 果 物	細部注文指図・協議によるもの及び作業報告書			
貸 与 物 等	システム開発用機器 貸与期間は作業期間と同一とする。 作業期間の延長が行われた場合、貸与期間も同期間延長されるものとする。			
委 託 料	●●円			
支 払 条 件	当月末締め分を集計の上、翌月5日までに請求書をお送りください。 請求書の到着を確認後、当月分の委託料を翌月15日までに指定する銀行口座にお振込します。			
そ の 他 条 件	交通費		込み	備考
	出張費	交通費	実費	備考
		宿泊費	実費	備考
特記事項	委託料は作業基本時間の場合です。 基準時間に過不足がある場合は以下の計算式により算出した単金にて調整いたします。 超過単価: ●●円 ÷ ●●時間 = ●●円 (●●円未満切捨て) 控除単価: ●●円 ÷ ●●時間 = ●●円 (●●円未満切捨て) 時間単位: ●●分 (区切り: 月ごと or 日ごと) 初月の精算方法(日割り) 月額: ●円 ÷ ●日(営業日) × ●日(稼働予定日) = ●円 (●円未満切捨て) 時間幅: ●-● ※超過・控除単価は上記と同じとする。 初月の精算方法(人月) ●日(稼働予定日) ÷ ●日(営業日) = ●人月 月額: ●円 × ●人月 = ●円 (●円未満切捨て) 時間幅: ●-● ※超過・控除単価は上記と同じとする。 ※週5日稼働した場合を●円として計算しております。			

【詳細】

技術者氏名	作業期間	月単価	人月	合計金額
●● ●●	20●●/●●/●● ~ 20●●/●●/●●	●●円	日割り	●●円
			1.00	
			合計	●●円

契約条項

第1条(契約)

レバテック株式会社(以下「甲」という)と●● ●●(以下「乙」という)とは、本書表面および以下の契約条項に従い契約を締結する。

第2条(業務内容、作業範囲及び開発期間)

本書表面記載のとおり業務(以下「本件業務」という)を行う。

第3条(委託料)

- 1 甲は、本件業務の対価として、本書表面記載のとおり委託料を支払う。
- 2 本書表面記載の委託料については本書表面に定めのない乙に生じる一切の費用を含むものとする。

第4条(作業場所)

乙は、本書表面記載の作業場所にて本件業務を行う。

第5条(業務の履行)

- 1 乙は、準委任契約における受託者として、自己の裁量と責任において本件業務を行う。
- 2 乙は、受託する業務の専門家としての善良なる管理者の注意をもって本件業務を行う。
- 3 乙は、本件業務の作業従事者が乙の被雇用者である場合、雇用者として、職業安定法、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、社会保険関連法令、その他被雇用者に対する関係法令上の責任のすべてを負う。
- 4 甲が乙に対して契約締結の時点で特定できない細部の注文指図を行う必要がある場合、作業従業者への指揮監督は乙のみが行う。

第6条(資料等の提供)

- 1 甲は乙に対し、本件業務の履行に必要な資料・情報等(以下「資料等」という)を無償で提供する。
- 2 乙は、前項の規定により提供された資料等について、善良なる管理者の注意をもって保管する。
- 3 乙は、第1項の規定により提供された資料等を、甲の許諾なく複製、本件業務以外に使用してはならず、また本件業務のために指定された場所から、甲の許可なくして持ち出してはならない。
- 4 甲から返還を求められた場合、本件業務が終了した場合、もしくは本契約が終了または解除された場合、乙は、第1項の規定により提供された資料等および開発機器等の貸与物等を、速やかに甲に返還する。
乙が正当な理由なくこれに応じず、これによって甲に損害が生じた場合、甲は、当該損害につき乙へ請求することができる。

第7条(業務の終了確認)

本件業務は、すべての成果物及び作業報告書の確認・検査の完了をもって、業務の終了確認とする。

第8条(請求及び支払方法)

乙は本書表面記載の委託料を翌月5日までに甲に請求し、甲は本書表面記載の方法により、乙の予め指定する銀行口座に現金にて振り込む。

第9条(損害賠償)

乙が本件業務の履行により、乙の責に帰するべき事由により甲に損害を及ぼしたときは、甲は乙に対し損害賠償を請求することができるものとする。

第10条(産業財産権および著作権の取扱い)

- 1 委託業務の履行の成果として得られる成果物に関する産業財産権および著作権等の無体財産権、若しくはそれらの利用に関する一切の権利は発生後直ちに甲に移転するものとする。
- 2 著作人人格権等のその性質上乙に留保される権利について、乙は甲および甲の顧客並びに甲の指定する者に対して権利を行使しないものとする。

第11条(機密保持)

乙は本件業務に関し、甲より提供された一切の資料・情報(書面、記録媒体、電子情報の別を問わない)及び本件業務の履行中に知り得た一切の資料・情報を機密に保持し、乙の従業員以外の者に開示し、または本件業務の履行以外の目的には使用してはならない。但し、甲より公表を認められた資料・情報についてはこの限りではない。なお本条は、本契約の終了後、或いは解除後も有効に存続する。

第12条(機密情報等の返却義務)

本契約が終了若しくは解除された場合、或いは甲の要求があった場合、乙は甲より提供された一切の資料・情報を速やかに甲に返却し、複製複写を行っていた場合は、これを返却しなければならない。また、本件業務の成果物に含まれる情報及び成果物に関連して乙が作成した関連資料は、甲の指示に従い、直ちに、返却し、破棄し、消去し、複製複写物を一切保存してはならない。

第13条(契約不適合責任)

甲は、本件業務の終了確認の時から1年以内に不具合を発見したときは、乙に対して、当該不具合の修正を請求でき、乙は甲の請求に従い、甲の指定期日までに無償にて修正しなければならない。不具合の修正が完了しない間、甲は、委託料の支払を拒むこと、またはこの修正に代えて委託料の減額を求めることができる。

第14条(保証)

乙は、納入物件がそのいかなる部分も第三者の権利を侵害していないことを保証する。

第15条(権利義務の譲渡)

乙は甲の書面による事前の同意のない限り、本契約に基づきいかなる権利義務も譲渡し、または再委託に出してはならない。

第16条(注文内容の変更)

注文内容の変更は、甲が乙に書面により通知し、乙が同意することにより行う。料金については甲乙別途協議するものとする。

第17条(債務不履行と契約解除)

乙に次の各号に該当する事由が発生した場合は、甲は別段の催告をせずに直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとする。

- (1)正当な理由なく本件業務を実施する見込みがないと甲において認めたとき
- (2)乙、現場責任者、開発責任者、技術者その他使用人が不正をなし、または甲の指示に従わず、若しくは甲および顧客の従業員の職務の遂行を妨げたとき
- (3)租税その他の債務により支払を停止し、または財産上の信用に関わる差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行の申立を受け、或いは、破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき
- (4)手形交換所の取引停止処分があったとき、或いは、支払停止の状態となったとき
- (5)合併によらないで解散の決議をし、またはその営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき
- (6)乙の甲に対する債務の履行が困難になり、または、そのおそれがあると甲が認めたとき
- (7)前各号に掲げる場合のほか、乙が、本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないとき

第18条(その他)

明らかな生産性、作業品質の不良や作業態度の不良が認められた場合、話し合いの上、上記金額に関わらず控除の対象となる場合がある。また、都合により、契約期間満了の前に契約を終了する場合がある。

第19条(反社会的勢力の排除)

- 1 甲および乙は、自己またはその役員及び実質上経営に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他これに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という)に該当せず現在及び将来にわたって反社会的勢力との関係を一切持たないことを表明し確約する。
- 2 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫行為、業務妨害行為、その他これに準ずる行為を行わないことを確約する。

第20条(合意管轄)

本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第21条(協議)

本契約に定めなき事項、または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決するものとする。